

1501253-82.2020.8.26.0604

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... que ficava o dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Localizou-se, assim, a casa em que se achava o réu Lucas Felipe Cardozo da Conceição, vulgo B2, gerente do tráfico de drogas, que, assim que abordado, destruiu o próprio celular, o que redobrou a certeza de que tinha muito a esconder. Foram apreendidos cerca de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), escondidos no motor da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501253-82.2020.8.26.0604 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501253-82.2020.8.26.0604

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2214137/2020 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 13286072 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 1706/20/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2214137 - 04º D.P. SUMARE, 1706/20/926 - 04º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX FERNANDES VIANA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

ALEX FERNANDES VIANA e LUCAS FELIPE CARDOZO DA CONCEIÇÃO, como incurso no artigo 33, "caput", e no artigo 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, ao passo que LEONARDO APARECIDO DA SILVA SOUSA, como incurso nos artigos 33, "caput", e 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343/06, e no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003, tudo na forma do art.69, do Código Penal, estão sendo processados pela JUSTIÇA PÚBLICA, ante os fatos já detalhadamente descritos na inaugural (páginas 155/159).

Recebimento da denúncia (páginas 162/163). Resposta à acusação (páginas 166/171). Citações pessoais (páginas 196, 199 e 200). Prova oral e interrogatórios (páginas 235/236 e 290). Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela parcial procedência da ação penal, alterando-se somente a tipificação de um dos crimes em "emendatio libelli" (páginas 293/298), ao passo que a defensora sustentou, em resumo, os seguintes argumentos: a) fragilidade probatória; b) atenuante; c) detração; d) apelação em liberdade (páginas 312/316, 317/323 e 324/328).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva veio à baila da prova pericial (páginas 240/242 → carabina apta à realização de disparos e páginas 243/260 e 264/266 drogas).

Quanto à autoria, contundentes elementos de convicção autorizam, com absoluta segurança, que os réus sejam condenados.

Explico.

Segundo os desinteressados depoimentos dos policiais militares Daniel Leonardo da Costa Vieira e Jonathan Carneiro sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o réu Leonardo Aparecido da Silva Sousa, que constantemente era visto na movimentação do tráfico de drogas, foi surpreendido na prática da traficância, trazendo consigo 84 (oitenta e quatro) porções de crack, 74 (setenta e quatro) de cocaína e 12 (doze) de maconha, além de R\$ 190,00 (cento e noventa reais) em dinheiro, tendo afirmado, ali no calor dos acontecimentos, que, realmente, exercia o comércio de entorpecentes e pertencia ao crime organizado. Para tentar livrar-se da prisão, indicou aos policiais uma casa em que havia trabalhado no dia anterior no embalo e preparo das drogas. Os agentes públicos acorreram até lá e viram, pela janela, uma mesa, no piso inferior, com muitos pinos de cocaína, iguais aqueles que o acusado Leonardo Aparecido da Silva Sousa vendia. De repente, uma pessoa correu dentro da casa, trancando-se em um quarto, com a esposa e uma criança. Tratava-se do réu Alex Fernandes Viana, que admitiu, para os policiais, que era incumbido de guardar os entorpecentes, preparar e garantir a segurança do local, mediante paga de R\$ 3.000,00 (três mil reais). Havia naquele imóvel grande quantidade de estupefacientes, máxime no piso superior (mais de 20.000 porções). Também existiam materiais para preparo de entorpecente e anotações da comercialização espúria. O acusado Alex Fernandes Viana apontou, então, outro imóvel em que ficava o dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Localizou-se, assim, a casa em que se achava o réu Lucas Felipe Cardozo da Conceição, vulgo B2, gerente do tráfico de drogas, que, assim que abordado, destruiu o próprio celular, o que redobrou a certeza de que tinha muito a esconder. Foram apreendidos cerca de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), escondidos no motor da geladeira, mediante a indicação do referido réu e consigo anotações próprias da contabilidade do tráfico de entorpecentes. Em seguida, o acusado Leonardo Aparecido da Silva Sousa, em mais uma tentativa de colaborar com a polícia e conseguir a sua soltura, informou que guardava uma espingarda no telhado da sua residência, a qual foi lá apreendida. Os acusados não negaram que agiam em conjunto na traficância (páginas 235/236).

Sem dúvida, havia elementos caracterizantes de justa causa para o ingresso aos imóveis e os agentes públicos não se omitiram, por isso conseguiram apreender grande quantidade de droga ilícita e cumprir o poder-dever da polícia de atuar nos casos de flagrante delito, em garantia da ordem e segurança públicas.

Ademais, em seu interrogatório judicial, o acusado Lucas Felipe Cardozo da Conceição confirmou que, de fato, guardava, em uma sacola, R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), em dinheiro, para terceira pessoa, proveniente do tráfico de drogas (páginas 235/236), a conferir ainda mais credibilidade às palavras dos policiais militares.

Note-se que eles nada tinham contra os acusados e não se alcança o motivo pelo qual quisessem prejudicar inocentes, arregimentando quantidade tão grande de entorpecentes para colocar, maldosamente, na casa de alguém.

Tudo isso considerado, indisfarçável que Leonardo Aparecido da Silva Sousa, Alex Fernandes Viana e Lucas Felipe Cardozo da Conceição associaram-se com o fim de praticar, reiteradamente, o tráfico de drogas (repita-se que os acusados não negaram que agiam em conjunto na traficância e isso ocorria, a nosso sentir, de forma estável e permanente, mediante a divisão de tarefas entre eles, desde a preparação dos entorpecentes, passando pela comercialização propriamente dita, até a guarda do montante do dinheiro resultante da mercancia). Eles, também, guardavam e tinham de depósito, para fins de tráfico, 20.969 (vinte mil novecentos e sessenta e nove) porções de cocaína, 3.836 (três mil oitocentos e trinta e seis) de cocaína, na forma de crack e 1.248 (mil duzentos e quarenta e oito) de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Por sua vez, Leonardo Aparecido da Silva Sousa, ainda trazia consigo, para fins de tráfico, no mesmo contexto fático, 74 (setenta e quatro) porções de cocaína, 84 (oitenta e quatro) de cocaína na forma de crack e 12 (doze) de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como possuía uma espingarda, de uso permitido (não foi possível constatar pericialmente a região relacionada a vestígio de supressão página 241), em sua residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

É o quanto basta, passo à dosimetria penal.

Em primeira fase, no tocante ao tráfico de drogas e à sua associação, tendo em vista a maior reprovabilidade pela prática de delitos contra a saúde pública em terrível cenário de pandemia, aumento as penas dos réus em 1/6 (um sexto). Ainda em primeira fase, também com relação a tais crimes, por força da enorme quantidade de droga ilícita, exaspero as penas em 2/3 (dois terços), em consonância com a função de prevenção da pena, seja geral, seja especial.

Em segunda fase, o réu Leonardo Aparecido da Silva Sousa é reincidente (páginas 96/97), logo aumento as penas dos delitos perpetrados em 1/6 (um sexto) pela reincidência, com exceção daquela prevista para o delito do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, que acresço em 1/3 (um terço), pela reincidência específica.

Não ocorreu a confissão integral a justificar a correlata atenuante.

Em terceira e última fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição. Inaplicável a causa de diminuição do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, quer pela reconhecida habitualidade, advinda do reconhecimento do crime de associação ao tráfico, quer pela reincidência de um dos réus.

Presente o concurso material, pois, mediante mais de uma ação, os denunciados realizaram tipos penais diversos.

À luz da disciplina do artigo 33 do Código penal, o regime de cumprimento de pena suficiente e necessário é o mais gravoso admissível para cada crime praticado, ante o montante das penas, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência.

A detração penal alvitrada pela Defesa significaria, em última análise, progressão de regime com espeque apenas em requisito objetivo, o que não se mostra consentâneo, haja vista que despreza a necessária avaliação de requisito subjetivo.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para: 1) condenar LEONARDO APARECIDO DA SILVA SOUSA, qualificado nos autos, às penas de 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime fechado, e 1294 (um mil duzentos e noventa e quatro) dias-multa, piso mínimo (artigo 43 da Lei nº 11.343/2006), por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; mais 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 1586 (um mil quinhentos e oitenta e seis) dias-multa, piso mínimo (artigo 43 da Lei

nº 11.343/2006), por infração ao artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006; e mais, por incurso no artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03 (emendatio libelli), 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, piso mínimo, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal; 2) condenar ALEX FERNANDES VIANA e LUCAS FELIPE CARDOZO DA CONCEIÇÃO, qualificados nos autos, às penas de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime fechado, e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa, piso mínimo (artigo 43 da Lei nº 11.343/2006), por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; mais 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e 1360 (um mil trezentos e sessenta dias) dias-multa, piso mínimo (artigo 43 da Lei nº 11.343/2006), por infração ao artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, decreto, a requerimento do Ministério Público, o perdimento em favor da União do dinheiro apreendido, porquanto decorrente da hedionda traficância.

Os acusados, que estavam à testa do tráfico de drogas em larga escala, acompanharam encarcerados cautelarmente o procedimento criminal em primeiro grau de jurisdição e assim devem permanecer em garantia da ordem pública, conforme já destacado anteriormente. Recomendem-se os réus nas prisões em que se encontram.

PUBLIQUE-SE E INTIMEM-SE.

Sumare, 21 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA